

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 265/2531 พนักงานอัยการ จังหวัด สุพรรณบุรี โจทก์
นาง ละ มัด ชาว กำแพง จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 227

เด็กหญิง พ. ประจักษ์พยานโจทก์เบิกความว่า คืบเกิดเหตุผู้เสียหายได้ไปดูโทรทัศน์ที่บ้านของ ด. พยานเข้านอนเวลา 19 นาฬิกาเศษ ต่อมาได้ยินเสียงคนเดินจึงตื่นขึ้น เห็นจำเลยมาที่หัวนอนเปิดมุ้งแล้วหยิบเอาวิทยุเทปไป แต่ตามแผนที่เกิดเหตุปรากฏว่าวิทยุไม่ได้วางที่หัวนอนและ ท.พยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่าวันเกิดเหตุเวลา 22 นาฬิกาผู้เสียหายมาแจ้งว่าสงสัย ช.ชโมยวิทยุเทปไปเมื่อท. บอกว่า ช. ดืมสุราอยู่กับตน ผู้เสียหายจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นสงสัยจำเลยเอาไป แสดงว่าในคืนเกิดเหตุผู้เสียหายไม่ทราบว่าใครลักเอาวิทยุเทปของผู้เสียหายไป คำเบิกความของเด็กหญิง พ. จึงไม่มีน้ำหนักพอฟังลงโทษจำเลยได้.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 3,500 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 จำคุก 2 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 3,500 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2527 เวลา 21 นาฬิกาเศษ คนร้ายได้เข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของนางประเชิญ ชื่นอารมย์ ผู้เสียหายโดยมิได้รับอนุญาตแล้วลักเอาวิทยุเทป 1 เครื่อง ราคา 3,500 บาทของผู้เสียหายไปโดยทุจริต ที่โจทก์ฎีกาว่า ตามคำเบิกความของเด็กหญิงเพ็ญศรีประจักษ์พยานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำผิดตามฟ้องนั้น ตามคำเบิกความของเด็กหญิงเพ็ญศรีชื่นอารมย์ ประจักษ์พยานโจทก์ว่า คืบเกิดเหตุผู้เสียหายได้ไปดูโทรทัศน์ที่บ้านของนายเต๋อ พยานเข้านอนเวลา 19 นาฬิกาเศษนอนไม่หลับ ต่อมาได้ยินเสียงคนเดินจึงตื่นขึ้น เห็นจำเลยมาที่หัวนอน เปิดมุ้งและหยิบเอาวิทยุเทปไป แต่ตามแผนที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ. 2 ลำโพงและวิทยุเทปวางอยู่บนเตียงใต้ถุนบ้านที่จุดหมายเลข 2 และ 3 ไม่ได้วางอยู่ที่หัวนอนภายในมุ้งที่เด็กหญิงเพ็ญศรีนอน ซึ่งขัดกับคำเบิกความของเด็กหญิงเพ็ญศรีผู้เสียหายว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านเห็นวิทยุหายไป สอบถามเด็กหญิงเพ็ญศรีบอกว่าเห็นจำเลยเอาวิทยุเทปไปจึงไปสอบถามจำเลย เมื่อจำเลยบอกว่าไม่ได้เอาไปจึงได้ไปแจ้งต่อนายตันผู้ใหญ่บ้าน นายตัน นาคเถื่อน ผู้ใหญ่บ้านเบิกความว่า วันเกิดเหตุเวลา 22 นาฬิกา ผู้เสียหายมาแจ้งว่าวิทยุเทปของผู้เสียหายได้หายไป สงสัยนายเชยขโมยไป เมื่อพยานบอก่านายเชยได้ไปดื่มสุราอยู่กับพยาน ผู้เสียหายจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นสงสัยจำเลยเอาไปตามคำเบิก

ความของนายหันแสดงว่าในคืนเกิดเหตุผู้เสียหายไม่ทราบว่าใครลักเอาวิทยุเทปของผู้เสียหายไป คำเบิกความของเด็กหญิงเพ็ญศรีประจักษ์พยานโจทก์ที่ว่าเห็นจำเลยหยิบเอาวิทยุเทปของผู้เสียหายไปจึงไม่มีน้ำหนักพอที่จะเชื่อได้ว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่เพียงพอที่จะฟังลงโทษจำเลยได้ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>